El Confidencial

MUNDO · EL CONFIDENCIAL

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

Policía rodeando el Constitucional en Polonia: Tusk rompe la baraja y manda desmantelar la Corte Judicial del PiS

El detonante más inmediato de la crisis ha sido la asunción este jueves de una nueva jefa provisional del tribunal, Anna Korwin-Piotrowska, quien apartó de su cargo al anterior presidente, Bogdan Święczkowski

ALICIA ALAMILLOS · **MUNDO**



La Policía polaca, desplegada alrededor del Tribunal Constitucional de Polonia. (EFE/Rasek Pietruszka)

¿Se imagina a la Policía cercando el Tribunal Constitucional? En Polonia acaba de ocurrir, y la mitad del país considera que se trata de una medida dura, pero necesaria para "restaurar el Estado de derecho". La otra mitad del país lo cataloga de "golpe de Estado".

La noche del viernes, la Policía polaca desplegó un fuerte operativo alrededor del edificio del Tribunal Constitucional en Varsovia, impidiendo el acceso de manifestantes, jueces y políticos. Las escenas de tensión que dejó el cerco policial son solo la punta de un iceberg de una guerra política más profunda que ha terminado de estallar entre el actual Gobierno polaco, liderado por el liberal-conservador Donald Tusk, y el presidente Karol Nawrocki, candidato cercano al partido conservador-populista Ley y Justicia (PiS), rivales políticos de Tusk.

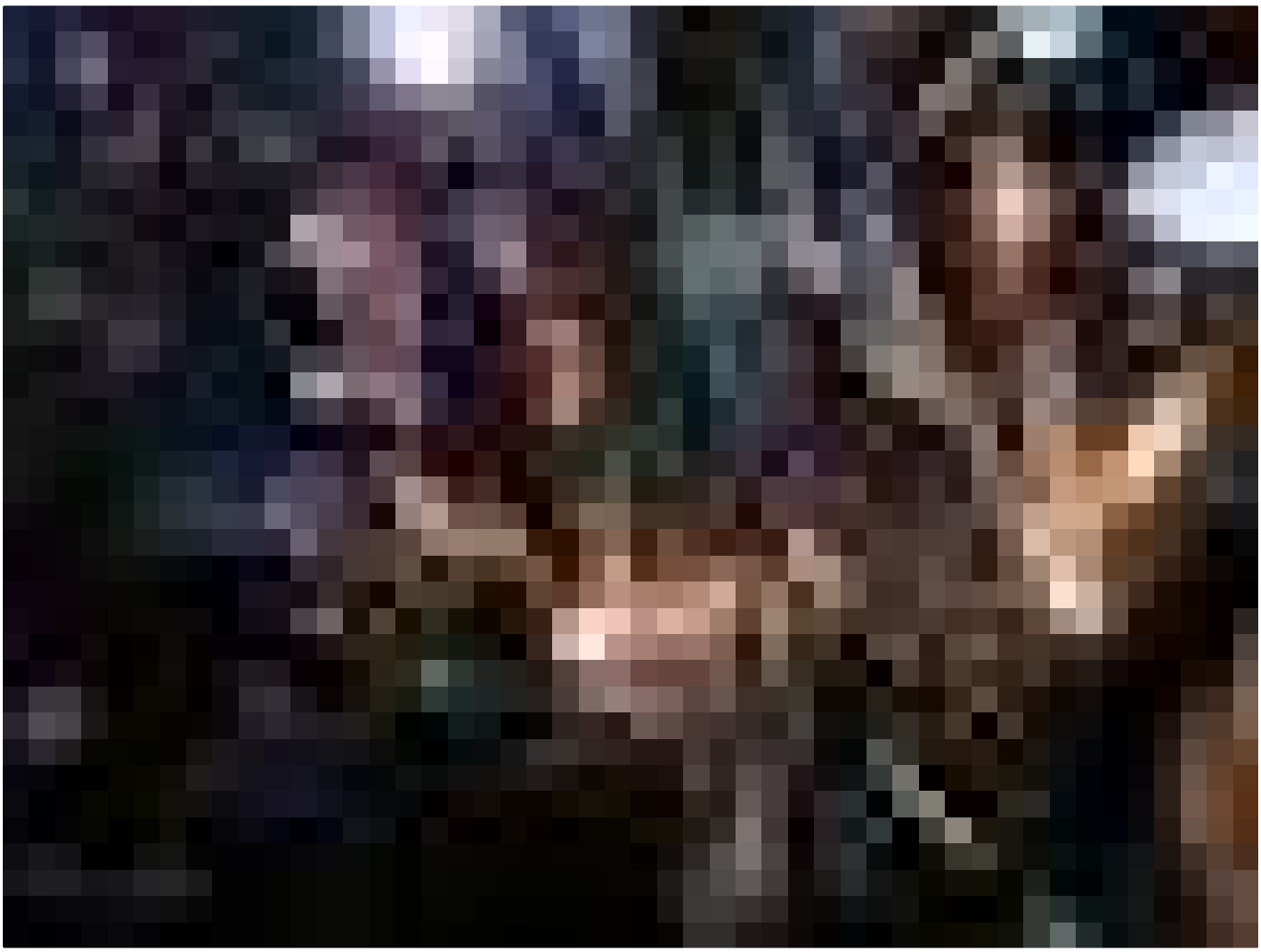


Foto: Agencja Wyborcza.pl/Michal Borowczyk.

En la práctica, Korwin-Potrowska dio el paso que el actual Gobierno de Tusk lleva tiempo reclamando. Durante la anterior etapa del PiS (2015-2023), su Gobierno iliberal conservador impulsó una controvertida reforma judicial que facilitaba su control sobre los jueces del Tribunal Constitucional. La Justicia europea llegó a declarar "ilegal" la reforma judicial polaca, por ir en contra del Estado de derecho, y la Comisión amenazó con bloquear fondos europeos, como sucedió con Hungría.

Ese proceso se detuvo con la inesperada derrota del PiS en 2025 y la llegada de Tusk al Gobierno, pero los jueces que el PiS nombró en el Tribunal continuaron ejerciendo y, según los críticos, "secuestrando" el Constitucional para bloquear las iniciativas parlamentarias del nuevo Gobierno liberal. Y se añade una capa más al conflicto: en los últimos meses, el nuevo Parlamento ha elegido tres nuevos jueces para renovar los elegidos por el PiS con el mandato caducado en el Constitucional (algunos, por más de 10 años), a los que el presidente Nawrocki, rival declarado de Tusk, se ha negado a juramentar, pese a las dudas legales de semejante negativa.

"Restaurar el estado de derecho es nuestro deber, pero tras años de arbitrariedad del PiS, se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere de una acción decidida. No hay otro camino", declaró Tusk la tarde del viernes, antes de mandar a la Policía a rodear el Constitucional e impedir el acceso a manifestantes, que estaban trepando la verja, a petición de la Fiscalía, temiendo por la seguridad de los jueces dentro del edificio. Para el jefe del Ejecutivo, la parálisis provocada por Święczkowski al bloquear la Asamblea General y la incorporación de magistrados es la verdadera causa del colapso del órgano.

El movimiento de Tusk ha sido bien medido. Un viernes por la noche, en un puente festivo. Varsovia más vacía que nunca. El presidente Karol Nawrocki estaba de camino a Senegal. Pero las imágenes han sido demasiado duras, y el movimiento demasiado radical, desatando una oleada de críticas dentro y fuera del país.

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, pidió a Nawrocki que intervenga, acusando a Tusk de convertir Polonia en un Estado policial. El partido ha emitido hasta seis mensajes en la red social X, en los que declara específicamente el choque por el Constitucional como "golpe de Estado", mientras que en otros tantos llama a la gente a manifestarse frente al edificio del Órgano. El presidente suspendido del TC, Bogdan Święczkowski, ha sido visto intentando cortar las cadenas que cierran el edificio para entrar, con la Policía al otro lado de la valla. El presidente, Karol Nawrocki, ha interrumpido su viaje a África y regresado al país. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", defendió. Voces de menor calado, pero en un número no desdeñable, han llegado a pedir la intervención del Ejército. La extrema derecha internacional se ha alineado con el PiS, incluyendo el neerlandés antiinmigración y radical Geert Wilders (Partido por la Libertad), que declaró: "Tusk actúa como un nazi".

En el lado del Gobierno, han defendido el movimiento como la única manera de regresar al Estado de derecho. "Políticos del PiS escriben sobre 'golpe de Estado', pero se les han mezclado un poco los papeles. Golpe de Estado fue el bloqueo por parte del presidente Duda [del PiS] en 2015 de la jura de tres jueces del Constitucional elegidos legalmente, y la elección en su lugar de 'suplentes'. Golpe de Estado es el bloqueo por parte del presidente Nawrocki de la jura de cinco jueces elegidos legalmente hace poco, y la no admisión de ellos por parte de Święczkowski", ha defendido Jan Grabiec, jefe de la Cancillería del primer ministro.

Pero incluso críticos de la reforma judicial del PiS han criticado las formas de Tusk. "Las imágenes de la Policía armada, y las interpretaciones legales por las que un ministro de Justicia puede destituir al presidente de la Corte Constitucional por decreto tendrán, durante años, un impacto negativo considerable que atenta contra el Estado de Derecho", publicó en redes sociales el jurista y activista Marcin Matczak.

La crisis sucede a menos de un año para la celebración de las próximas elecciones parlamentarias polacas, que tendrán lugar en otoño de 2027. En las últimas semanas, el líder opositor Jarosław Kaczyński defendió que Polonia debería comenzar negociaciones sobre los términos para su salida de la Unión Europea, al hilo, entre otras cosas, de esa polémica reforma judicial.

"[La salida de la Unión Europea] es uno de los elementos que están en juego en la batalla que hoy estáis viendo en Polonia. Una dura batalla. Y no pretendo perderla, incluso si no todo el mundo lucha

conmigo", declaró Tusk. Está por ver si esta apuesta sale adelante, o acaba estallándole en la cara en Polonia.

- Los estudiantes que han derrocado al 'líder eterno' de Serbia son el primer éxito político de las protestas 'GenZ'. No lo tendrán fácil para lograrlo M. Redondo
- Francia se suma a Polonia y ordena proteger a Francia de ataques contra infraestructuras críticas El Confidencial
- Un movimiento estudiantil acaba con los 12 años de poder de Vučić en Serbia A. S. M. R.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2026-10-30/crisis-en-polonia-tusk-rompe-la-baraja-y-manda-a-la-policia-a-desmantelar-el-constitucional-del-pis_4456797/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:02:46 · sin publicidad ni recomendaciones.